淳安县杭州千岛湖东辰运动发展有限公司“6·3”一般淹溺事故调查报告

2023年6月3日15时35分许，杭州千岛湖东辰运动发展有限公司欢乐水世界飞鱼项目发生一起溺亡事件，造成1人死亡（死者陈*辉），直接经济损失170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，6月4日，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县文广旅体局、县公安局、县总工会和经济开发区管委会参与，组成东辰公司“6·3”事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。经调查组认定，杭州千岛湖东辰运动发展有限公司“6·3”一般淹溺事故是一起因游客安全意识淡薄、公司管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、单位和人员情况

（一）相关单位情况。

经营单位：杭州千岛湖东辰运动发展有限公司（简称东辰公司），注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠半岛广场东端游客服务中心；法定代表人：朱**；统一社会信用代码：91330127098413****；注册资本：人民币1000万元；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；成立时间：2014年4月28日；经营有效期：2014年4月28日至2034年4月27日；经营范围：服务：水上运动项目（香蕉船、皮划艇、电瓶船、碰碰船、水上步行桶、冲关娱乐、水上自行车、水上沙发漂移、滑水体验、豪华运动艇、水上飞人体验、摩托艇、降落伞），水上休闲观光服务，乒乓球、台球、羽毛球、棋牌、运动策划及咨询；服务：餐饮、会议会展；零售：食品、卷烟、雪茄烟（凭证经营）、日用百货、工艺品、文体用品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

东辰公司目前总共职工30人，正式工18人，临聘人员12人。安全生产主要负责人为王*，持有效的安全生产主要负责人证；安全生产管理人员3人，分别是童**、胡**、方**，均持有效的安全生产管理人员证；游泳救生员5人，分别是胡**、洪**、童**、方*权、王*亮，均持“游泳救生员证”。

（二）事故相关人员情况。

1. 朱**，女，汉族，43岁，浙江省杭州滨江人，系东辰公司法定代表人，该公司实际由王*管理，与实际负责人王*存在事实婚姻关系。

2. 王*，男，汉族，46岁，安徽省蚌埠人，系东辰公司实际负责人，主持公司全面管理工作，是公司的安全生产第一责任人。安全生产主要负责人证号：34032219770122****，有效期限：2022年11月4日至2025年11月3日。

3. 胡**，男，汉族，29岁，浙江淳安人，系东辰公司安全生产管理人员和游泳救生员。安全生产管理人员证号：33012719730216****，有效期限：2023年4月10至2026年4月9日；游泳救生员证书编号：166400300550****，发证时间：2016年7月10日。

4. 方*权，男，汉族，53岁，浙江淳安人，系东辰公司水上摩托艇驾驶员。游泳救生员证书编号：226400300550****。

5. 徐*建，男，汉族，62岁，浙江淳安人，系东辰公司快艇驾驶员。内河船舶船员适任证书编号：33012719610115****。

6. 陈*辉，男，汉族，28岁，福建三明人，地址：福建省三明市梅列区洋溪镇新街村土堡50号，系义乌市晓腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的6名游客之一，后溺水身亡。

7. 付*虎，男，汉族，40岁，浙江义乌人，系义乌市晓腾贸易有限公司法定代表人，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的6名游客之一。

8. 谢*，男，汉族，26岁，江西贵溪人，系义乌市晓腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目

的6名游客之一。

9. 徐*意，女，汉族，29岁，宁波北仑人，系义乌市晓腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的6名游客之一。

10. 孙*冲，男，汉族，28岁，江西丰城人，系义乌市晓腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的6名游客之一。

11. 蒋*，女，汉族，34岁，重庆潼南人，系义乌市晓腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的6名游客之一。

12. 王*会，女，彝族，33岁，贵州省纳雍县人，系义乌市晓腾贸易有限公司职工兼陈*辉的女友。

（三）现场勘验情况。事故发生地位于杭州千岛湖东辰运动发展有限公司欢乐水世界飞鱼项目的经营水域。距离码头约900米处。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过。2023年6月3日下午，义乌市晓腾贸易公司组织19人到东辰公司开展团建活动。15点33分左右，该公司6人（陈*辉、孙*冲、徐*意、蒋*、谢*、付*虎）相约游玩水上运动飞鱼项目（水上摩托艇拖拉气垫船的娱乐项目），由方*权驾驶水上摩托艇。飞鱼（气垫船）座位呈纵向排布三列可坐6人，事发前中间前座是徐*意，后座是蒋*；左前侧是谢*，

左后侧是付*虎；右前侧是陈*辉，右后侧是孙*冲。在组织游玩前，陈*辉（死者）觉得救生衣紧身不协调，要求其女友王*会调松。飞鱼驶离码头不久，飞鱼前半部分上翘致孙*冲落水，同程游客（徐*意、蒋*等）开始求助，因水声太大无法呼救到方*权。据同行人描述，大概过了十秒左右，陈*辉双手抓住把手，因失衡其身体在水中被拖行，15点35分许，陈*辉也落水。

（二）事故救援情况。两人落水后，方*权通过后视镜发现情况，就赶紧掉转摩托艇，向两名落水者进行施救。方*权抛绳给救生衣已脱落的陈*辉（事后发现救生衣完整一体脱落），陈*辉未能抓住抛绳，下沉水中。方*权脱下救生衣下水施救，多次努力均未果。此时，带游客兜风的快艇驾驶员徐*建发现有人落水，及时赶过来救起了孙*冲，方*权则驾驶摩托艇回码头求救。15时38分，东辰公司实际负责人王*收到事故信息后，立即前往落水地救人。王*先后两次下水施救未果，于是向海事（港航）、水警和110报警请求支援施救。接到110联动，相关部门与救援队先后赶赴事故现场开展救援工作。由于该水域地形复杂，存在暗沟等情况，且天色逐渐变暗，为避免发生次生事故，救援工作暂缓。当天，东辰公司根据相关部门要求暂时停止经营，县公安局对该事件的相关人员进行调查。6月4日上午6时，公安、海事（港航）、文广旅体等部门组织三支救援队继续打捞。14时03分，失踪人员陈*辉被打捞出水，已无生命体征，随后死者被送往殡仪馆。6月4日，县应急管理局对该公司发出责令暂时停产

停业的执法文书。6月5日上午，事故调查组召开第一次研判会议。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡。死者陈*辉，男，汉族，28岁，福建三明人，地址：福建省三明市梅列区洋溪镇新街村土堡50号。直接经济损失170万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。东辰公司实际负责人王*于15时43分给海事（港航），15时52分给水警和110打电话，请他们安排人员过来救人。接到110联动，公安局水上派出所、文广旅体局、海事处（港航）等多部门赶赴现场处置。16时30分，淳安县勇士救援队、民安救援队、飞鹰救援队先后赶到现场救援。

（二）事故现场应急处置情况。实际负责人王*立即拨打120急救电话，启动企业应急预案开展救援工作。

（三）医疗救治情况。6月3日16点，120救护人员到场待命，直至第二天14点03分，救援结束后离场。

（四）事故应急处置评估。事故发生后，实际负责人王*第一时间拨打了120，积极配合相关部门开展救援，处置工作总体到位。

（五）善后处置情况。东辰公司积极处置善后事宜，6月5日下午，东辰公司与陈*辉家属达成《人民调解协议书》，一次性赔偿费用人民币170万元，并取得死者家属谅解。6日死者遗体

在淳安县殡仪馆火化，当日家属返回老家。

四、事故直接原因

东辰公司驾驶员方*权未按规程要求检查陈*辉规范穿着救生衣，致使陈*辉在落水后被拖行时，在速度和水的冲击下，救生衣脱落而溺水身亡。

五、有关责任单位的主要问题

（一）事故单位主要问题。

东辰公司作为安全生产责任主体存在以下问题：

1. 未按规定配备救生力量。该公司经营 11 个水上运动项目，实际只有 5 名持证救生员，救生员力量配备不足；事发当日，该公司在经营期间未安排力量在水域附近不定时进行救生巡逻。

2. 未按规定开展针对性应急演练。11 个水上项目只开展了水上摩托这个项目的应急演练，未开展其他项目的针对性应急演练。特别是 2021 年飞鱼项目开始运营后，至今未制定相关的应急预案并开展演练。

3. 未按规定执行公司内部管理制度。岗位职责不明，岗位分工不合理。方*权作为救生员存在兼职驾驶水上摩托艇的问题，在组织游客上飞鱼前未履行督促陈*辉（死者）规范穿着救生衣。

（二）行业主管部门主要问题。淳安县文广旅体局作为行业主管部门，对日常监督检查和上级交办的隐患工作整改不够认真，存在履职不到位的问题。

（三）属地政府主要问题。经济开发区管委会作为属地政府，

配合行业主管部门开展日常检查巡查和督促整改隐患不够到位。

六、责任认定

（一）建议不追究责任的人员。陈*辉，男，义乌市小腾贸易有限公司职工，是“6·3”东辰公司欢乐水世界游玩飞鱼项目的游客，安全意识淡薄，在游玩时擅自调松救生衣，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任人员的处理建议。

1. 王*，男，东辰公司的实际负责人，是该公司安全生产第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，未真正组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未真正组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（六）项的规定，对事故的发生负有责任。建议县应急管理局依据相关法律规定，对其进行行政处罚。

2. 胡**，男，东辰公司安全生产管理人员，未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，建议东辰公司对其进行内部处理。

3. 方*权，男，东辰公司救生员，兼水上摩托艇驾驶员，存在兼职行为，在游客上飞鱼前履行督促陈*辉（死者）规范穿着救生衣的职责，建议东辰公司对其进行内部处理。

（三）对事故责任单位的处理建议。东辰公司作为安全生产责任主体，未按规定配备救生力量，未按规定开展针对性应急演练，未按规定执行公司内部管理制度。违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十八条和第四十四条的规定，对本起事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据有关法律法规规定，对其行政处罚。

（四）对行业主管部门的处理建议。县文广旅体局作为行业主管部门，对本行业的安全生产检查中履职不到位。建议由纪检监察部门对相关责任人员进行审查调查并处理。

（五）对属地管理单位的处理建议。经济开发区管委会作为属地管理单位，对辖区相关企业单位落实安全生产主体责任的管理不力，建议由纪检监察部门对经济开发区管委会相关人员进行审查调查并处理。

七、教训和整改措施

为吸取事故教训，防止发生类似安全生产事故，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

1. 东辰公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育，严格落实企业内部各类规章制度，安排专人进行安全管理，规范采取安全防范措施，确保安全操作规程的落实,避免类似事故再次发生。

2. 县文广旅体局作为行业主管部门，要及时向行业通报事故情况，督促管辖企业进一步落实安全主体责任，重视安全生产教育和培训，严格执行各类规章制度，提高从业人员安全素质和

防范意识,有效落实危险项目的安全防护措施和安全操作规程，为水上运动项目的安全生产提供坚实保障。

3. 经济开发区管委会作为属地管理单位，要督促辖区企业认真开展自查自纠，监督企业有效落实主体责任，严格执行各项安全生产制度和操作规程，有力推进安全生产教育和培训工作，并如实记录相关情况，严厉打击各类违法违规行为，切实提高从业人员安全防范意识，防止发生类似事故。

杭州千岛湖东辰运动发展有限公司

“6·3”一般淹溺事故调查组

2023 年 6 月 21 日